



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)  
*Città d'Arte*



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 453 DEL<br>09/12/2025                      | <b>OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE “COMPLETAMENTO EX CASA COMUNALE” - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2_ DGR N. 739 DEL 21/12/2024 Indirizzi per l'avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre CUP J24J25000320002</b> |
| Registro Generale<br>N. 716 DEL<br>12/12/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dodici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Sindacale protocollo n° 23 in data 29/12/2023, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

### **PREMESSO CHE:**

- il Regolamento (UE) n. 1058/2011 del 24 giugno 2011 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione definisce i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- il CIPESS con Delibera n. 78 del 22 dicembre 2011 ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2011/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2011 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2011- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all'avvio e alla conduzione del negoziato formale;
- a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2012 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di partenariato 2011-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2011-2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2012) 4787 del 15 luglio 2012 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2012, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (Just transition fund) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura);
- la Commissione europea, con Decisione n. C (2012) 7879 del 26 ottobre 2012, ha approvato il Programma Regionale Campania FESR 2011-2027 (PR CAMPANIA FESR 2011-2027);
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 559 del 03/11/2012 ha preso atto della Decisione C (2012) 7879/2012 di approvazione del PR Campania FESR 2011/2027;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 700 del 20/12/2012 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2011-2027;
- il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2011-2027 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2011 con DD n. 147 del 16/05/2013;

-con DGR n. 739 del 21/12/2024 la Giunta Regionale ha disposto, in attuazione dell'art. 118 e 118 bis del Reg. (UE) 2021/1060 e nell'ambito del processo di razionalizzazione delle fonti finanziarie, la programmazione a valere sul PR Campania FESR 2021/2027 di un primo elenco di operazioni già avviate o selezionate nel ciclo di programmazione 2014-2020 e non concluse, riservando una dotazione complessiva massima di € 100 milioni per la prosecuzione e il completamento degli interventi coerenti e conformi con le finalità e gli obiettivi del nuovo Programma;

**Considerato che:**

- tra le operazioni individuate risulta ricompreso l'intervento proposto dal Comune di Avella dal titolo "Completamento Casa Comunale" codice CUP: J24J25000320002;
- il Comune di Avella ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 05/12/2024 il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento Casa Comunale" per un importo complessivo pari ad € 920.939,40;
- con DD n. 400 del 07/07/2025 si è disposto, pertanto, di ammettere a finanziamento l'intervento intitolato "Completamento Casa Comunale" CUP: J24J25000320002 con beneficiario il Comune di Avella (AV) a valere sulle risorse del PR FESR 2021/2027 - Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 2.1.2: "Efficientamento energetico del patrimonio pubblico" per un importo pari a € 920.939,40;
- Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione ha trasmesso il D.D. citato corredato dalla specifica convenzione da sottoscrivere richiedendo altresì documentazione e dichiarazioni a corredo;
- ✓ *che l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale 205-2027 con denominazione << Completamento Casa Comunale >> (CUI L00248800641201900012), il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°08 del 05.03.2025, in conformità all'art. 37 del d. lgs. n. 36/2023;*
- ✓ *che ai sensi dell'art. 15 e nel rispetto dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP della presente fase è arch. Pasquale Maiella, nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 29/12/2023;*
- ✓ *che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, giusta delibera di consiglio comunale;*

**VISTI** gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n°105 del 05.12.2024 e verificati e validati dall'Ufficio Tecnico, giusto Verbale di Verifica e Validazione del 03.12.2024;

**TENUTO CONTO** che questo Comune è qualificato, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, per un livello L 1 ma che ai fini di garantire una più ampia partecipazione alla procedura di che trattasi e in attuazione della propria succitata delibera consiliare di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino intende delegare la procedura di che trattasi alla SUA in conformità agli indirizzi operativi disposti con la presente;

**ACCLARATO CHE:**

- ✓ che questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante, a norma della Convenzione e del Regolamento disciplinanti i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024 così come notificati a questo Comune, sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate nel vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché nella Convenzione, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- ✓ che, come previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace;

**PRECISATO** che la Stazione Unica della Provincia di Avellino rientra tra le Stazioni Appaltanti qualificate con livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello sia per i lavori che per i servizi e le forniture nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ottenendo altresì la certificazione di qualità ISO 9001:2015 e rendendosi disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, così come si evince dall'elenco presso l'ANAC di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023;

**RICHIAMATI:**

- ✓ l'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che statuisce: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ...d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro..."*;
- ✓ l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, che statuisce: *"...Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2..."*;
- ✓ l'art 226, commi 5, del D. Lgs. n. 36/2023, che statuisce: *"...Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso..."*;

**PRECISATO CHE:**

- ✓ lavori di che trattasi afferiscono al CPV 45262522-6;
- ✓ il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tenendo conto di tutte le opzioni e proroghe non supera la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ per l'appalto in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una procedura negoziata ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ l'appalto in parola può aggiudicarsi, ai sensi dell'art 50, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti di funzionali e/o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa;
- ✓ stante l'urgenza legata alla tempistica stringente così come prevista dall'Accordo di concessione e finanziamento e al fine di scongiurare la perdita del finanziamento in parola si dà mandato alla SUA di applicare, *ove lo ritenga necessario*, la riduzione dei termini procedurali rappresentando, *appunto*, la tempistica del finanziamento una motivata ragione di urgenza;
- ✓ ai sensi all'art. 48, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'appalto di che trattasi non si presenta un interesse transfrontaliero, per i seguenti motivi:
  - l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
  - precedenti affidamenti disposti dalla Stazione appaltante procedente o da altre Stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese con sede in altri Stati membri della U.E.;
- ✓ ai sensi all'art. 119, del D.lgs. n. 36/2023, *"...è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera..."* e, pertanto, la quota massima di subappalto relativa alla categoria prevalente non deve superare il 49,99% al fine, *tra l'altro*, di rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, come meglio si esplicherà negli atti di gara, mentre le categorie scorporabili sono subappaltabili senza alcuna limitazione;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto *de quo* è applicato per i lavori: il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale edile";

**PRECISATO E CHIARITO**, visti la *Convenzione e il Regolamento della SUA approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024* così come notificati a questo Comune, che la Stazione Unica Appaltante provvederà:

- all'atto dell'indizione della presente procedura e comunque prima della pubblicazione, ai sensi della Determinazione ANAC n. 584 del 19/12/2023, ad acquisire il relativo CIG seppure il contributo di gara resti a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- all'invito dei soli operatori economico come tratti dall'Albo telematico dei fornitori della SUA da parte del RUP ARCH. Pasquale Maiella, nel pieno rispetto dei succitati principi e articoli riportati nel seguito, a mezzo di apposito

verbale di individuazione dell'elenco degli operatori economici da gestirsi totalmente telematicamente sulla piattaforma di negoziazione della SUA;

- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità specificati nel seguito;
- a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace, al fine di identificare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;

#### CONSIDERATO CHE:

- ✓ la SUA della Provincia di Avellino rende disponibile tramite la propria piattaforma di e-procurement un elenco di operatori economici iscritti all' *"ALBO TELEMATICO DI CUI ALL' ART. 17 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO"*, suddiviso per categorie e classifiche SOA;
- ✓ nel rispetto dei principi di cui al Libro I - Parte I - Titolo I, dell'art. 49, e dell'art. 50 del d. lgs. n. 36/2023 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati direttamente dal RUP dall'Albo *de quo, a mezzo di apposito verbale da gestirsi in modalità del tutto telematica sulla piattaforma di negoziazione della SUA*, tra tutte le imprese che possiedono l'iscrizione alle categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara, nel numero di almeno 5 operatori la cui identità non sarà resa nota fino alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 35, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

**DATO ATTO** che, in ogni caso, la scelta degli operatori da invitare sarà rispettosa dei principi di cui al Libro I - Parte I - Titolo I, dell'art. 49, e dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 relativi sia alla fase dell'affidamento sia alla fase di esecuzione degli appalti pubblici.

**RITENUTO**, *pertanto*, avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO EX CASA COMUNALE" - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2\_ DGR N. 739 DEL 21/12/2024 nel Comune di Avella, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023*, con un metodo di scelta del contraente mediante *"procedura negoziata"* da aggiudicarsi con il *"criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"* per l'importo complessivo di € 675.000,00 comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza e di € 195.554,05 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D. Lgs. n. 36/2023, oltre IVA delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino e statuendo che alla procedura di che trattasi saranno invitati almeno 5 operatori economici, così come individuati dal RUP arch. Pasquale Maiella a mezzo di apposito verbale gestito in modalità del tutto telematica sulla piattaforma di negoziazione della SUA, tra gli operatori iscritti all'Albo dei fornitori della SUA della Provincia di Avellino abilitati per le categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara;

**RITENUTO**, *inoltre*, dover fornire ulteriori precise indicazioni alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per l'affidamento di che trattasi, *giusta "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante*.

**RITENUTO**, *altresì*, di assumere l'impegno provvisorio di € 920.939,40 sul bilancio comunale, all'interno della Missione e Programma 01.05, Titolo INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO- codice di bilancio 2.02.01.09.002 – Capitolo 2002.47 per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, *così come da quadro economico di cui alla Determina n. 373, rg. N. 582 del 22.10.2025*, precisando che si provvederà all'assunzione dell'impegno definitivo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base delle risultanze di gara.

**RITENUTO**, *infine*, di impegnare la somma di € 7.285,00 di cui:

- € 410,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 621/2022;
- € 3.500,00 quali spese, omnia comprensive, per la Commissione Giudicatrice
- € 3.375,00 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 21 del regolamento di funzionamento;

Missione e Programma 01.05, Titolo INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX CASA COMUNALE E ADEGUAMENTO SISMICO- codice di bilancio 2.02.01.09.002 – Capitolo 2002.47 *già prevista nel quadro economico dell'intervento in parola*;

#### Richiamati:

- ✓ l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- ✓ l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, prevede al comma 1 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

**Visti:**

- ◇ *il decreto legislativo n. 36/2023;*
- ◇ *il decreto legislativo n. 50/2016 per le parti ancora vigenti;*
- ◇ la Circolare del MIT datata 12/07/2023 ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";
- ◇ *il decreto legislativo n. 267/2000;*
- ◇ *qualsiasi altro statuto/regolamento/atto comunale ritenuto necessario;*
- ◇ *qualsiasi altro atto in tema di trasparenza e anticorruzione;*

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15.05.2025 che ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027, nonché la delibera di Giunta n. 28 del 06.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo SCHEMA DI BILANCIO 2025/2027;

**Dato atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. **AVVIARE** il procedimento per l'affidamento dei lavori **COMPLETAMENTO EX CASA COMUNALE** - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2\_ DGR N. 739 DEL 21/12/2024 nel Comune di Avella, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023*, con un metodo di scelta del contraente mediante "*procedura negoziata*" da aggiudicarsi con il "*criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" per l'importo complessivo di € 675.000,00 comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza e di € 195.554,05 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D. Lgs. n. 36/2023, oltre IVA delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino e statuendo che alla procedura di che trattasi saranno invitati almeno **5** operatori economici, così come individuati dal RUP arch. Pasquale Maiella a mezzo di apposito verbale gestito in modalità del tutto telematica sulla piattaforma di negoziazione della SUA, tra gli operatori iscritti all'Albo dei fornitori della SUA della Provincia di Avellino abilitati per le categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara;
2. **STATUIRE** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino espleterà la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto nonché con quelle fornite con l'allegato "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante precisando che la SUA potrà apportare ai documenti in parola eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguare gli stessi alle effettive esigenze della procedura;
3. **DARE ATTO**, *ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n°267/2000:*

lettera a)

- che con il suddetto contratto è un contratto di appalto e con lo stesso si intende perseguire il seguente fine: Completamento Casa Comunale;

lettera b)

- che il contratto avrà per oggetto: "Completamento Casa Comunale" nel Comune di Avella;
- che si procederà alla stipula del contratto d'appalto per lo svolgimento dei lavori di che trattasi, in forma scritta con atto pubblico-amministrativo ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
- che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente e, nello specifico, al precedente punto;

lettera c)

- che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui di all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, in materia di affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, nel rispetto dei principi di cui al Libro I - Parte I - Titolo I, dell'art. 49, e dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati direttamente dal RUP dall'Albo de quo, a mezzo di apposito verbale da gestirsi in modalità del tutto telematica sulla piattaforma di negoziazione della SUA, tra tutte le imprese che possiedono l'iscrizione alle categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara, nel numero di almeno 5 operatori la cui identità non sarà resa nota fino alla data di

- scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 35, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, tenuto conto di quanto precisato nell'allegato Documento A;
4. **IMPEGNARE** provvisoriamente la somma complessiva di € 920.939,40 sul bilancio comunale, all'interno della Missione e Programma 01.05, Titolo INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX CASA COMUNALE E ADEGUAMENTO SISMICO– codice di bilancio 2.02.01.09.002 – Capitolo 2002.47, per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, *così come da quadro economico di cui alla succitata Deliberazione di Giunta Comunale n° 105/2024*, precisando che si provvederà all'assunzione dell'impegno definitivo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base delle risultanze di gara;
  5. **IMPEGNARE**, *infine*, la somma di € 7.285,00 di cui:
    - € 410,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 621/2022;
    - € 3.500,00 quali spese, omnia comprensive, per la Commissione Giudicatrice
    - € 3.375,00 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 21 del regolamento di funzionamento;
 sul bilancio comunale, all'interno della Missione e Programma 01.05, Titolo INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX CASA COMUNALE E ADEGUAMENTO SISMICO– codice di bilancio 2.02.01.09.002 – Capitolo 2002.47, *già prevista nel quadro economico dell'intervento in parola*;
  6. **TRASMETTERE** la presente alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> in uno con il suo allegato "Documento A" per i successivi provvedimenti di competenza.
  7. **TRASMETTERE**, *altresì*, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.
  8. **DISPORRE** la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione;
  9. **DARE ATTO**, *infine*, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023*, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto arch. Pasquale Maiella - RUP;

Avella (AV), 12/12/2025

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Subimpegno**

**Descrizione Impegno:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO  
**CIG:**      **CUP:**  
**Descrizione Capitolo:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO  
**Vincolo Bilancio:**  
**Vincolo Tesoreria:**

| Piano Finanziario     | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 2.02.01.09.0<br>02    | 01.05           | 2002.47        |                     | 2025                | 219                      |
| N. Impegno Definitivo | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 776                   | € 0,00          | 0              | € 410,00            |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

**Denominazione:** oneri per versamento ANAC - **Progressivo Fornitore:** 5375  
**Codice Fiscale:** 0000000000000 **P.Iva:** 000000000000

**Subimpegno**

**Descrizione Impegno:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO  
**CIG:**      **CUP:**  
**Descrizione Capitolo:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO  
**Vincolo Bilancio:**  
**Vincolo Tesoreria:**

| Piano Finanziario  | Missione | Capitolo | Quinti Livello p.f. | Esercizio | N. Impegno Provvisorio |
|--------------------|----------|----------|---------------------|-----------|------------------------|
| 2.02.01.09.0<br>02 | 01.05    | 2002.47  |                     | 2025      | 219                    |

| N. Impegno Definitivo | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 776                   | € 0,00          | 0              | € 3.500,00          |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

**Denominazione:** DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE - **Progressivo Fornitore:** 537  
**Codice Fiscale:** 00002345326 **P.Iva:** 00002345326

**Subimpegno**

**Descrizione Impegno:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO

**CIG:** **CUP:**

**Descrizione Capitolo:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO

**Vincolo Bilancio:**

**Vincolo Tesoreria:**

| Piano Finanziario     | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 2.02.01.09.002        | 01.05           | 2002.47        |                     | 2025                | 219                      |
| N. Impegno Definitivo | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 776                   | € 0,00          | 0              | € 3.375,00          |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

**Denominazione:** Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino - **Progressivo Fornitore:** 5006  
**Codice Fiscale:** 80000190647 **P.Iva:** 80000190647

Avella (AV), 12/12/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Nicola Montuori

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1242, e vi rimarrà fino al 27/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 716 del 12/12/2025;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;  
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE “COMPLETAMENTO EX CASA COMUNALE” - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2\_ DGR N. 739 DEL 21/12/2024 Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre CUP J24J25000320002

Avella (AV), 12/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to dott. Pasquale Maiella